



PUTUSAN
Nomor 875 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **1. DJUNAEDI**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali IV BP-13/11, RT 009, RW 015, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- 2. SUSILO**, bertempat tinggal di Jalan Mangga, Nomor 16, RT 005, RW 020, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada M. Dede Herdiansyah NST, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dede Nasution, Manalu & Partners, beralamat di Jalan Rajawali II (BP.12), Nomor 7, Kranggan Permai, Jatisampurna, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023;

- II. **SYAUQI MAHMADAH HANAFI**, bertempat tinggal di Komplek Bank Mandiri, Blok C-6, RT 001, RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hawijoyo Nadeak, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hawijoyo Nasrul Nadeak Partnership, beralamat di Menara Binakarsa, 7th Floor, Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling G-18, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;

Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II;

L a w a n

YAYASAN KESEHATAN BANK MANDIRI, yang diwakili oleh Pengurus, Basuki, dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang Prapatan Raya, Nomor 61, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maharandi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sintesa, beralamat di PSW Tower, 2nd Floor, Jalan Pangeran Antasari, Nomor 75, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023;
Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Pengurus Yayasan Kesehatan Bank Mandiri berupa:
 - a. Tergugat I:
 - 1) Melakukan pembelian saham LCGP tanpa analisa/kajian investasi tertulis secara cermat dan mendalam;
 - 2) Melakukan pembelian saham LCGP melebihi batasan investasi saham pada Bursa Efek Indonesia dan batasan investasi pada 1 (satu) pihak;
 - 3) Melakukan rekayasa dengan mencatatkan pembelian saham LCGP pada Laporan Tahunan 2015 dengan tidak benar;
 - b. Tergugat II:
 - 1) Melakukan pembelian saham LCGP tanpa analisa/kajian investasi tertulis secara cermat dan mendalam;
 - 2) Melakukan pembelian saham LCGP melebihi batasan investasi saham pada Bursa Efek Indonesia dan batasan investasi pada 1

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt/2024



(satu) pihak;

- 3) Melakukan rekayasa dengan mencatatkan pembelian saham LCGP pada Laporan Tahunan 2015 dengan tidak benar;

c. Tergugat III:

Tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Koordinator Kegiatan Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Dalam Penyusunan Laporan Tahunan 2015 dengan tidak mencatatkan pembelian saham LCGP dengan benar pada Laporan Tahunan 2015;

Merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp182.375.260.438,00 (seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 15 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Pengurus Yayasan Kesehatan Bank Mandiri berupa:

Untuk Tergugat I dan Tergugat II:

- Melakukan pembelian saham LCGP tanpa analisa/kajian investasi tertulis secara cermat dan mendalam;
- Melakukan pembelian saham LCGP melebihi batasan investasi saham pada Bursa Efek Indonesia dan batasan investasi pada 1 (satu) pihak;
- Melakukan rekayasa dengan mencatatkan pembelian saham LCGP pada Laporan Tahunan 2015 dengan tidak benar;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt/2024



Untuk Tergugat III:

- Tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Koordinator Kegiatan Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Dalam Penyusunan Laporan Tahunan 2015 dengan tidak mencatatkan pembelian saham LCGP dengan benar pada Laporan Tahunan 2015;

Merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp29.996.321.196,6 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam koma enam rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.398.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 422/PDT/2023/PT DKI, tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan masing-masing kepada:

1. Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 21 September 2023, dan 20 September 2023,
2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 21 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I, II dengan perantaraan kuasanya, masing-masing:

1. Para Pemohon Kasasi I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023,
2. Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023,

diajukan permohonan kasasi:

1. Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 2 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi 310/Pdt.G/2022/PN

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt/2024



Jkt.Sel,

2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 4 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi 310/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut, masing-masing:

1. Para Pemohon Kasasi I pada tanggal 16 Oktober 2023,
2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 16 Oktober 2023, 18 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Para Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/PDT/2023/PT DKI, tanggal 25 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 15 Desember 2022 yang dimohonkan kasasi *a quo*;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Pemohon Kasasi II:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/PDT/2023/PT DKI, tanggal 25 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat III/Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Tergugat III/Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Koordinator Kegiatan Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Dalam Penyusunan Laporan Tahunan 2015 dengan benar;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi I untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 16 Oktober 2023, 18 Oktober 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 3 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan bukti P-17 sampai dengan P-17LXXX dihubungkan dengan bukti P-18 sampai dengan P-29 diperoleh fakta bahwa pada Desember 2015, Yayasan Kesehatan Bank Mandiri memiliki 398.150.900 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus) lembar saham LCGP, dimana Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) memerintahkan penjualan/pembelian saham LCGP pada periode tahun 2015 adalah sebesar Rp199.975.474.644,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) yang telah melebihi batasan investasi saham yang dipasarkan di Bursa Efek

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan batasan investasi saham satu pihak, dan Tergugat I, II mengakui telah melakukan rekayasa Laporan Keuangan bulan November 2015 sampai dengan Desember 2016 dengan mencantumkan outstanding portofolio saham PT Eurika Prima Jakarta sebagai obligasi (subnotes Bank Syariah Mandiri sampai dengan Oktober 2016 dan Surat Utang Negara/SUN) yang dilakukan agar pelampauan batas maksimal arahan investasi tidak terdeteksi. Bahwa Tergugat III pun tidak melaksanakan tugasnya dan wewenangnya sebagai Koordinator Kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam Penyusunan Laporan Tahunan 2015 dengan mencatatkan pembelian saham LCGP dengan benar pada Laporan Tahunan 2015, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan 398.150.900 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus) lembar saham LCGP tidak dapat dijual karena saham LCGP telah disuspend disebabkan adanya pelanggaran atas ketentuan otoritas bursa, dan akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya karena dari bukti-bukti yang diajukan tidaklah dapat digunakan untuk membuktikan bantahan Para Tergugat dan tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I DJUNAEDI, dan kawan, dan Pemohon Kasasi II SYAUQI MAHMADAH HANAFI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I, dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. **DJUNAEDI**, 2. **SUSILO**, dan Pemohon Kasasi II: **SYAUQI MAHMADAH HANAFI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I, dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt/2024